



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/241/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

1 תובעת
נציגות הבית המשותף מרח' ביכורי ענבים 31 ע"י מיכל כרמי,
לריסה טראניס ושלמה שוורצשטיין

באמצעות ב"כ: עו"ד קדושים וזאנה אילנה
שד' הציונות 75, אשקלון
טל': 0505558138

נגד

1 נתבעת
אופל אופק - ניהול ושירותים בע"מ, ח"פ 514273481

באמצעות ב"כ: עו"ד עמר אורטל
העליה 1, אשקלון
טל': 0543292935 פקס: 086205091

פסק דין

1. עסקינן בבית המשותף ברח' ביכורי ענבים 31 בעיר אשקלון המשמש למגורים וכולל 27 דירות. הבית המשותף רשום בפנקס הבתים המשותפים כגוש 2754 חלקה 155 (להלן: הבית המשותף).
2. בעלי הדין הם נציגות הבית המשותף – מצד אחד, וחברת הניהול והתחזוקה ("מתחזק") אשר עימה התקשרה הנציגות בהסכם מיום 1.11.18 למתן שירותי ניהול ותחזוקה (להלן: **הסכם הניהול**).

תמצית טענות התביעה

3. בהתאם להסכם הניהול, כנגד תשלום דמי הניהול ע"י בעלי הדירות בשיעור המוסכם, התחייבה הנתבעת לפרוע במועד את תשלומי חשבון החשמל של הרכוש המשותף. בהתאם להסכם, החובה לפרוע את חשבוניות החשמל שהונפקו במהלך התקופה בה היה תקף חלה גם לאחר מועד סיום או ביטול ההסכם.
4. במהלך החודשים 8/21 עד 2/22 התקבלו מספר התראות בידי התובעת מאת חברת החשמל בגין אי תשלום חוב לחברת החשמל המשוך לרכוש המשותף.
5. לתובעת התברר כי הנתבעת לא שילמה חשבוניות חשמל בסכום של 6,388 ₪. על אף דרישת התובעת מהנתבעת למלא את התחייבותה ולשלם את החוב לחברת החשמל, לא עשתה כן הנתבעת.
6. בשל חששם של בעלי הדירות כי, עקב אי-פירעון חשבוניות החשמל המשותף, תנתק חברת החשמל את הבית המשותף ממערכת החשמל, לרבות המעליות בבית המשותף, הודיעה התובעת לנתבעת על סיום ההתקשרות עמה ביום 23.2.22 והתקשרה בהסכם עם חברת ניהול ותחזוקה אחרת, י.י.פ. ים אחזקות וניהול בע"מ (להלן: **ים אחזקות**). במהלך חודש יולי 2022 נחתם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/241/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הסכם בין התובעת לחברת ים אחזקות לפיו סוכם כי חברת ים אחזקות תגבה מכל בעל דירה את חלקו היחסי בחוב המשותף לחברת חשמל, בצירוף עמלת גבייה בשיעור של 10% שתישאר בידה ובסה"כ 7,027 ₪.

7. יוער כי סכום התביעה הועמד תחילה על סך של 13,408 ₪. ברם בעקבות הערותי בדיון שהתקיים לפני ביום 27.3.23, הסכימה התובעת כי יש להעמיד את סכום התביעה ע"ס של 7,027 ₪. שאם לא כן דרישת התובעת משמעותה כי היא מבקשת לקבל לידיה את כפל הסכום שהוציאה לשם פירעון חשבונות החשמל שלא שולמו ע"י הנתבעת.

תמצית טענות ההגנה

8. עפ"י תנאי הסכם הניהול, התובעת היתה רשאית להודיעה על סיום ההתקשרות בין הצדדים במתן הודעה מוקדמת של 60 יום. בפועל, ניתנה לנתבעת הודעה על סיום ההתקשרות עם התובעת שמונה ימים בלבד טרם הסתיים בפועל תוך הפרת תנאי ההסכם.

9. הנתבעת אינה מתכחשת לחובתה לשלם את חשבונות החשמל שטרם נפרעו על ידה במועד ביטול הסכם הניהול, אשר עמדו ע"ס של 6,388 ₪. הנתבעת טוענת כי חשבונות החשמל של הבית המשותף שולמו על ידה באופן סדיר, אם כי לעיתים רק בחודש העוקב לאחר שנמסר לידיה החשבון. ההסכם אינו נוקב בפרק זמן קצוב בו על הנתבעת לשלם את חשבונות החשמל המשותף.

10. התובעת היא זו שהפרה את הסכם הניהול בשל הודעה חד צדדית על סיומו שניתנה מספר ימים קודם לכן במקום 60 יום קודם לכניסת הביטול לתוקף. הסיבה האמיתית לסיום ההתקשרות עם הנתבעת היתה רצונה של הנציגות להחליף את הנתבעת ולהתקשר עם חברת ים אחזקות, וזאת בשל הבטחות שונות שקיבלה מים החזקות ובלא קשר לאי-פירעון חשבונות החשמל. עובדה היא שחשבונות החשמל מושא התביעה נפרעו ע"י הנתבעת רק בחודש אוגוסט 2022.

11. הנתבעת זכאית לקזז מכל סכום שהיא חייבת לתובעת, וזאת בהתאם לסעיף 17.1 להסכם, כל חוב שמי מבעלי הדירות טרם שילם לידיה עבור חלקו בדמי הניהול במועד סיום ההתקשרות. סכום זה הועמד ע"י הנתבעת ע"ס של 1,713 ₪.

12. נוסף על כך, בשל כך שהתובעת הפסיקה את ההתקשרות עם הנתבעת בסוף חודש פברואר 2022, הנתבעת זכאית לקבל לידיה בחזרה סך של 2,000 ₪ אשר הועברו על ידה לתובעת בסמוך לאחר חידוש ההסכם. סכום זה שולם ע"י הנתבעת כמענק לתובעת בשל חידוש ההסכם לשנה נוספת, אך משלא אפשרה התובעת לנתבעת להשלים את שנת השירות במלואה, זכאית הנתבעת להחזר מלא של סכום זה.

13. לבסוף, בשל הפרת ההסכם ע"י התובעת, זכאית הנתבעת לדמי הודעה מוקדמת בסך של 300 ₪ במכפלה של מספר הדירות (27) ובמכפלה של חודשיים, קרי 16,200 ₪.

ההליכים עד כה

14. כאמור לעיל, בדיון הראשון תוקן סכום התביעה והועמד ע"ס של 7,027 ₪. חרף היותו של סכום התביעה המעודכן קטן מאד לא עלה בידי להביא את הצדדים להסדר פשרה. על כן הוריתי על



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/241/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הגשת תצהירי עדות ראשית וחקירת המצהירים. מטעם התובעת העידו מיכל כרמי, אשר שימשה כחברת הנציגות במועדים הרלבנטיים ולריסה טרייניס, בעלת דירה בבית המשותף במועדים הרלבנטיים. מטעם הנתבעת העיד אמיר כהן, מנהלה של הנתבעת.
15. בתום חקירת המצהירים נשמעו בעל פה סיכומי הצדדים.

סיכומי התובעת

16. אין מחלוקת כי קמה לתובעת עילה לביטול ההתקשרות מקום בו לא נפרע במועד חשבון חשמל עבור הרכוש המשותף. לא היה כל הכרח להמתין למכתבי התראה נוספים. חשבון החשמל עבור חודש ספטמבר 2021 לא שולם במשך חצי שנה. נוכח הפרה יסודית של ההסכם הודעה של שבוע ימים לפני ביטולו היא סבירה.
17. לתובעת עמדה הזכות להתקשר עם חברה אחרת נוכח הפרת ההסכם מצד הנתבעת והחלפת המתחזק נעשתה כדין.
18. ככל שזכאית הנתבעת לקיזוז בגין המענק בסך 2,000 ₪ ששולם לידיה עם החתימה על ההסכם, הרי שהתובעת הוציאה הוצאות מיוחדות לשמן נועד סכום זה בתקופה בה ההסכם היה תקף.
19. התובעת היא זו ששילמה את החוב לחברת החשמל ולא חברת הניהול החדשה.
20. הנתבעת הגישה תחשיב רעיוני בלבד, לעניין הנזק שנגרם לה ואותו היא מבקשת לקזז, בלא להגיש כל ראיות תומכות.

סיכומי הנתבעת

21. העובדה כי חשבונות החשמל שולמו בפועל חודשים לאחר שהנתבעת סיימה את פעילותה בבית המשותף מעידה כי לא היה מקום לחשש כי חברת החשמל תנתק את אספקת החשמל לבית המשותף וכי השיקול האמיתי שעמד מאחורי סיום ההתקשרות עם הנתבעת היה רצון התובעת להתקשר עם חברת ים אחזקות.
22. יש לבחון את היסוד הנפשי של התובעת בעת שהודיעה לנתבעת על ביטול ההסכם: האם נבע מחשש אמיתי לניתוק החשמל או שמא המניע האמיתי היה רצונה להחליף את הנתבעת בחברת ים אחזקות.
23. במסגרת שמיעת העדויות הוכח כי חשבונות החשמל נשלחו לידי הנציגות והנציגות לא הוכיחה כי חשבונות אלו נמסרו לידי הנתבעת במועד.
24. בכל הנוגע לשני החשבונות מושא התביעה, לנתבעת נודע על חוב זה רק לאחר שהתובעת המציאה לה מכתב התראה בחודש ינואר 2022. במועד בו הומצא מכתב התראה כבר שולם חשבון אחד. התובעת לא שלחה כל התראה או מכתב דרישה כי אי תשלום מידי של החוב לחברת החשמל יביא לביטול ההסכם. הוכח כי טרם הודעת הביטול כבר התקשרה התובעת עם ים אחזקות. לו היתה מתקבל התראה כזו היתה הנתבעת ממהרת להסדיר את החוב לחברת חשמל ולתובעת לא היתה קמה כל עילה לביטול ההסכם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 2/241/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

25. בנוגע לקיזוז הסכום של 2,000 ₪, הרי שהוא ניתן עבור חידוש ההסכם בין הצדדים לשנה מלאה ולא באופן חלקי ועל כן זכאית הנתבעת להשבת מלוא הסכום.
26. אשר לקיזוז חובות של בעלי דירות לנתבעת בתקופה שפעלה בבית המשותף הרי שסעיף 17.1 להסכם מקנה לנתבעת זכות קיזוז מפורשת בגינם.

דיון והכרעה

27. הובאו לפני ראיות המעידות על כך שעוד בטרם הודיעה התובעת לנתבעת על סיום ההתקשרות בין הצדדים, לכאורה בשל חוב מצטבר לחברת החשמל בגין חשבון החשמל המשותף, כבר נקטה התובעת והניעה מהלך בלתי הפיך להחליף את הנתבעת כחברת הניהול והתחזוקה של הבית המשותף. אין חולק כי כבר ביום 15.2.22 התקיימה אסיפה של בעלי הדירות בה הוחלט על החלפתה של הנתבעת בחברת ים אחזקות וכי כבר ביום 22.2.22 נחתם ההסכם עם ים אחזקות אשר נכנס לתוקף ביום 1.3.22. בכל אותה עת לא נשלחה מאת התובעת הודעה בדבר סיום ההתקשרות או דרישה כי הנתבעת תסיר את ההפרה היסודית של ההסכם, קרי תשלם באופן מיידי את החוב לחברת חשמל. רק ביום 23.2.24 הודיעה התובעת לנתבעת על סיום ההתקשרות ביניהם וזאת החל מיום 28.2.22.
28. אכן אין מנוס מהמסקנה כי במהלך חודש ינואר או פברואר 2022 התגבשה כבר החלטת נציגות הבית המשותף כי הגיעה השעה להחליף את הנתבעת כחברת הניהול והתחזוקה של הבית המשותף. ברם, זכותה של נציגות בית משותף לקדם החלפת חברת ניהול ותחזוקה גם טרם הגיעה המועד הקבוע בהסכם עמה כמועד סיום ההתקשרות, בכפוף להחלטה של האסיפה הכללית אף גם בכפוף לתנאי הסכם ההתקשרות עם החברה היוצאת.
29. העובדה כי התובעת התקשרה בהסכם עם חברת ים אחזקות, לשם החלפת הנתבעת עוד בטרם הודיעה לנתבעת על סיום ההתקשרות עימה, אין בה כדי לשלול את טענת התובעת כי קודם להודעת הביטול הנתבעת הפרה אותו הפרה יסודית.
30. ככל שהנתבעת הפרה יסודית את ההסכם עם הנתבעת רשאית היתה התובעת להודיעה לה על ביטולו, והכל בהתאם לתנאי ההסכם ובכפוף להוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970. לעניין זה אין רלבנטיות לשאלה האם עוד קודם להודעת הביטול כבר החליטה התובעת להתקשר עם חברה אחרת. בפעולה זו אמנם נטלה התובעת סיכון לפי ייקבע כי לא היתה הפרה יסודית מצד הנתבעת, אך זכותה לעשות כן.

הנתבעת הפירה הפרה יסודית את ההסכם בין הצדדים

31. החשבוניות שאין חולק כי לא שולמו ע"י הנתבעת וכי היתה מוטלת עליה החובה לשלם אותם הם אלו: חשבון לתקופה שמיום 11.9.21 עד ליום 2.11.21 ע"ס 2,063 ₪ אשר נערך ביום 6.11.21 ונשלח מאת חברת החשמל לתובעת; חשבון לתקופה שמיום 3.11.21 עד ליום 29.12.21 ע"ס 2,048 ₪ אשר נערך ביום 3.1.22; וחשבון לתקופה שמיום 30.12.21 ועד ליום 24.02.22 ע"ס 2,277 ₪ ונערך ביום 8.3.22. סכום החשבוניות עומד ע"ס של 6,388.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/241/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. על סמך העדויות והראיות שהוגשו לפני מצאתי כי התובעת, או מי מטעמה, הודיעה לנתבעת על פיגור בתשלום חשבון חשמל שנערך בסוף שנת 2019 והתראה נוספת נמסרה לנתבעת בגין חשבון חשמל שהונפק בחודש ינואר 2021, אך אין חולק כי חשבוניות אלו נפרעו ע"י הנתבעת, כעולה מתכתובות הוואטסאפ שצורפו לתיק המוצגים כנספח 3.
33. הוכח כי ביום 11.1.22 הומצא לראשונה העתק מכתב התראה שנשלח מאת חברת החשמל לתובעת ביום 27.12.21. התראה זו כללה חוב בגין שני החשבוניות הבאים: חשבון לחודשים 8/21 עד 9/21 ע"ס 2,802 ₪, אשר נערך ביום 13.9.21, וחשבון לתקופה שמיום 11.9.21 עד ליום 2.11.21 ע"ס 2,063 ₪ אשר נערך ביום 6.11.21.
34. הנתבעת השיבה לפניית התובעת באותו יום כי החשבונית הראשונה שולמה על ידה ביום 4.1.22 ואמנם אין מחלוקת על כך. אין מחלוקת גם כי במועד זה טרם שולמה החשבונית ע"ס 2,063 ₪.
35. אשר לשתי החשבוניות הנוספות שאין מחלוקת כי על הנתבעת היה לפרוע אותן, הרי שבמועד בו הודיעה התובעת על ביטול ההסכם בין הצדדים, קרי ביום 23.2.24, טרם הונפק החשבון האחרון שנערך ביום 8.3.22 והתובעת לא הוכיחה כי טרם הודעת הביטול המציאה לידי הנתבעת את החשבון שנערך ביום 3.1.22.
36. חרף האמור, אני סבור כי קמה לתובעת עילה לבטל את הסכם הניהול עם הנתבעת וזאת ביום 11.1.22, מועד בו העבירה לידה את מכתב ההתראה אשר נשלח ע"י חברת החשמל ביום 27.12.21 אשר כולל את החשבון שנערך ביום 5.11.22 ע"ס 2,063 ₪. אני סבור כי לאחר שבשנת 2019 ובשנת 2021 נשלחו מאת חברת החשמל מכתבי התראה בדבר חשבוניות חשמל הרשומים ע"ש נציגות הבית המשותף, אשר לא נפרעו במועד (כגון חשבונית מיום 8.6.21 ע"ס 1,900 ₪) אין לצפות מנציגות הבית המשותף כי תשלם עם כך שגם בשנת 2022 יצא פעם נוספת מכתב התראה עבור חשבון חשמל שהיה על הנתבעת לשלם ועולם כמנהגו נוהג. מדובר בהפרה יסודית של ההסכם שנחתם בין הצדדים שכן כל עוד ההסכם שריר וקיים ובעלי הדירות משלמים את דמי הניהול כסדרם, מצופה כי הנתבעת תשלם את חשבוניות החשמל של הרכוש המשותף במועדם.
37. במסגרת חקירת העדים, התברר כי חשבוניות החשמל נשלחו לידי הנציגות ונטען ע"י העד מטעם הנתבעת כי הנתבעת קיבלה חשבוניות אלו מידי אדם בשם ואדים (עמ' 11, ש' 12-23). לתדהמתי התברר כי אדם זה אינו חבר הנציגות ואף אינו מוכר למי שכיהנה כחברת הנציגות. כן התברר כי התובעת אינה יודעת להסביר כיצד נמסרו לידי הנתבעת, בכל שנות פעילותה בבית המשותף, חשבוניות החשמל המשותף. הנתבעת התרשלה בכך שלא קבעה מנגנון מסודר ומפוקח על ידה בו נציג מטעמה מעביר כל חשבון חשמל שנשלח לנציגות מחברת החשמל לידי הנתבעת בהקדם ותוך תיעוד של מסירת כל חשבון וחשבון לידי הנתבעת. אין תמה כי מספר רב של חשבוניות לא נפרעו בזמן. ברם, גם הנתבעת התרשלה בכך שלא יזמה מנגנון מסודר באמצעותו יועברו לידיה חשבוניות החשמל של הנציגות, זאת כאשר האחריות לתשלום חשבוניות אלו הוטלה עליה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/241/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במפורש. במצב בו במהלך השנים כבר נשלחו מספר מכתבי התראה מאת חברת החשמל בשל אי-פירעון חשבונות במועד, חלה חובה מוגברת על הנתבעת למנוע הישנות מצב דברים זה. 38. חרף האמור, התרשלות התובעת בכל הנוגע להמצאה מסודרת ומפוקחת של חשבונות החשמל לידי הנתבעת, אין בה כדי לסייע לנתבעת בכל הנוגע לאי-פרעונו של חשבון החשמל שנערך ביום 5.11.21 ע"ס 2,063 ₪ (חשבונית 481615959) ואשר העתקו נמסר לידי הנתבעת ביום 11.1.22. בשלב זה נדרש היה מהנתבעת למחר ולנקוט בכל האמצעים הנחוצים על מנת לפרוע חשבון זה בהקדם האפשרי ולא להתייחס אליו כאל חשבון שהגיע זה עתה לתיבת הדואר של הנציגות ועומדים לה 30 יום לפרוע אותו. הנתבעת לא היתה רשאית לצפות לכך כי תדרש לעשות כן רק אם וכאשר תשלח התובעת מכתב התראה טרם ביטול ההסכם עימה. והנה לא עלה בידי הנתבעת לפרוע חשבון זה אפילו עד ליום 23.2.22 - המועד בו בוטל ההסכם עימה, דהיינו גם בחלוף חודש וחצי מאז שנודע לה על חשבון חשמל נוסף שלא נפרע בזמן ואשר מועד פרעונו האחרון נקבע ליום 25.11.21. 39. המפתח להמשך קיומו של הסכם הניהול היה בידי הנתבעת, חרף הפרתו היסודית על ידה, ולו נהגה כמצופה וכמתחייב ופורעת את אותו חשבון שצוין במכתב ההתראה של חברת החשמל בסמוך לאחר שנודע לה על כך, או אז לא היתה יכולה התובעת להודיע על ביטול ההסכם ולטעון כי הדבר נעשה בשל הפרה יסודית מצד הנתבעת, והודעתה מיום 23.2.23 בדבר ביטול חד צדדי של הסכם הניהול היתה נחשבת להפרה מצדה של ההסכם. אך, כאמור, הנתבעת נכשלה בקיום חובתה זו. 40. אשר על כן אני קובע כי הנתבעת בצעה הפרה שיש לראותה כהפרה יסודית של הסכם הניהול.

האם וכיצד היתה רשאית התובעת להודיע על ביטול ההסכם עם הנתבעת בשל הפרה יסודית?

41. חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, מורה כך :

6. לענין סימן זה, "הפרה יסודית" - הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתיחשב ליסודית; תניה גורפת בחוזה העושה הפרות להפרות יסודיות ללא הבחנה ביניהן, אין לה תוקף אלא אם היתה סבירה בעת כריתת החוזה.
7. (א) הנפגע זכאי לבטל את החוזה אם הפרת החוזה היתה יסודית.
(ב) ...
(ג) ...

8. ביטול החוזה יהיה בהודעת הנפגע למפר תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על ההפרה; אולם במקרה האמור בסעיף 7(ב) ובכל מקרה אחר שהנפגע נתן למפר תחילה ארכה לקיום החוזה - תוך זמן סביר לאחר שחלפה הארכה.

42. ביום 23.2.23 מימשה התובעת את זכותה החוזית להודיע לנתבעת על ביטול הסכם הניהול נוכח הפרה יסודית של ההסכם מצד הנתבעת. ודוק: משעה שנקבע כי הנתבעת הפרה הפרה יסודית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/241/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

של הסכם הניהול יש להכיר בזכות התובעת לביטול ההסכם בלא כל תנאי, לרבות לעניין מתן הודעה מוקדמת. הפרה יסודית של חוזה מקנה לצד שנפגע את הזכות להודיע למפר על ביטול ההסכם לאלתר ובלבד שהודעת הביטול ניתנה תוך זמן סביר. ודוק: אין כל הכרח עפ"י דיני החוזים כי בהודעת הביטול של הצד הנפגע יפרט את ההפרה היסודית שבוצעה לשיטתו בגינה הוא מודיע על ביטול החוזה. עם זאת, ברור כי רצוי היה כי הודעת התובעת מיום 23.2.22 תפרט כי עילת הביטול יסודה בהפרה יסודית מצד הנתבעת בשל אי-פירעון חשבון חשמל לגביו נשלחה התראה.

43. אשר על כן אני קובע כי הודעת הביטול מאת התובעת ניתנה כדין וההסכם עם הנתבעת בוטל כדין.

תוצאות הודעת הביטול

44. הודעת הביטול באה במקום המנגנון שנקבע בהסכם הניהול בדבר מתן הודעה מוקדמת ומייתרת את הצורך לעמוד בתנאי מנגנון זה. לפיכך, אין הנתבעת זכאית לפיצוי כלשהו בגין אי-מתן הודעה מוקדמת לתקופה של 60 יום, והסכם הניהול הגיעה לסיומו ביום 28.2.22.

45. השבה בהתאם לתנאי ההסכם: אף כי הסכם הביטול בוטל לטעמי כדין, אין משמעות הדבר כי הוא מבטל את כל הוראות ההסכם, או כי לא עומדת לנתבעת זכות להשבת כספים ששולמו על ידה עם חידוש ההסכם האחרון, או זכות קיזוז אחרת המעוגנת בהסכם.

46. השבת ה"מענק" בסך 2,000 ₪: סעיף 17.2 להסכם ההתקשרות מורה כדלקמן:
"סוכם בין ועד הדיירים לחברת "אופל" על כך שהחברה תעביר סכום של 2000 ₪ לטובת ועד הדיירים בתום שנת שירות קלנדרי ובמידה ויחודש חוזה לשנה נוספת, הקופה הינה בעבור הוצאות "חריגות", אם וכאשר יהיו במהלך השירות כאלו יקוזזו מהסכום הנ"ל".

47. סמוך לאחר חידוש ההסכם עם הנתבעת בחודש נובמבר 2021 נמסר לחברת התובעת, גב' כרמי, שיק ע"ס 2,000 ₪ לפירעון ביום 7.12.21.

48. במסגרת חקירתה, גב' כרמי הסכימה כי ראוי להשיב לנתבעת את החלק היחסי "ממענק החתימה" ששולם ע"י הנתבעת (עמ' 4 ש' 26-31). אף אני סבור כי פרשנות נכונה של סעיף זה אין משמעותה כי על התובעת להשיב לנתבעת את מלוא הסכום ששולם בעת חידוש החוזה, אלא להשיבו בניכוי החלק היחסי בגינו היה ההסכם תקף. יוער כי לפי שיטת הנתבעת, גם אם הסכם הניהול היה מתבטל חודש לפני המועד המקורי, דהיינו לאחר 11 חודש, היה על התובעת להשיב את מלוא סכום המענק. זו בעיני תוצאה לא הגיונית.

49. על כן, בהתחשב בכך שהסכם הניהול האחרון היה תקף למשך ארבעה חודשים, זכאית הנתבעת להחזר יחסי בסך של 1,333 ₪.

50. קיזוז חובות בעלי הדירות לנתבעת: האם הנתבעת זכאית להשבה בגין יתרת חוב דמי ניהול שטרם שולמו ע"י מי מבעלי הדירות עובר לחודש פברואר 2022? אני סבור כי התשובה העקרונית לכך היא בחיוב. כך מורה סעיף 17.1 להסכם הניהול כדלקמן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/241/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"...במקרה של ביטול ההסכם יהיה על אופל לשלם את כל חובותיה עבור שירותים שניתנו לבניין בתקופת ההסכם וחובת ועד הבית לדאוג להסדרת כל פיגור בתשלום של דייר לאופל עבור אחזקת המבנה"

51. דע עקא, הנתבעת לא הרימה את הנטל להוכיח מי מבעלי הדירות נותר חייב לה דמי ניהול במועד סיום ההסכם בחודש פברואר 2022. בכתב התביעה נטען כי מדובר בסכום כולל העומד ע"ס של 1,713 ₪. אך במסגרת תצהיר הנתבעת לא ניתן אף פירוט מינימלי מי מבעלי הדירות הוא בעל חוב לנתבעת, עבור איזה תקופה ומה גובה חובו. לא למותר לציין כי הנתבעת אינה עומדת לפני שוקת שבורה בכל הנוגע לגביית חובות של מי מבעלי הדירות שנצברו לזכותה עד ליום 28.2.24. לנתבעת עומדת הזכות לדרוש תשלום חובות אלו מכח סעיף 58 לחוק המקרקעין, לרבות באמצעות הגשת תביעה לפני המפקח על רישום מקרקעין, וזו צריכה להיות דרך המלך לגביית חובות מסוג זה.

סוף דבר

52. על הנתבעת לשלם לנתבעת את סכום חשבונות החשמל שמוסכם כי היה עליה לשלם (6,388 ₪) בקיזוז החלק היחסי שעל התובעת להשיב מתוך "מענק החתימה" של שנת 2022 (1,333 ₪), דהיינו סך של 5,055 ₪, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל, אשר ישולמו לידי הנתבעת תוך 30 יום.

53. אבהיר כי אין מקום לחייב הנתבעת בעמלת הגבייה בשיעור 10% שסוכמה בין התובעת לבין חברת ים אחזקות לשם גביית חלקו של כל בעל דירה במימון החוב האמור.

54. הוצאות ההליך: חרף היות המחלוקת בסכום כספי נמוך מאד, נדרשתי לקיים הליך מלא וסדור, שכלל דיון מקדמי, צו לגילוי מסמכים, הגשת תצהירים וחקירת המצהירים לפני ושמיעת סיכומים בעל פה, כל זאת שעה שהתובעת היתה מיוצגת לכל אורך ההליך.

אשר על כן אני מורה כי הנתבעת תשא בהוצאות התובעת בסך של 4,800 ₪, אשר ישולמו אף הם תוך 30 יום, שאם לא כן יישאו הפרשי ריבית והצמדה כחוק.

55. פגרת בתי המשפט תובא במניין המועדים שנקבעו בפסק דין זה.

ניתן ביום 24 יולי 2024, י"ח תמוז תשפ"ד, בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין